

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1240/2533

กระทรวงการคลัง
นาย นเรศ วิชัยทัศนะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (3), มาตรา 1306

ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดตราจองที่ 5272 ซึ่งโจทก์(กระทรวงการคลัง) รับโอนมาจาก กระทรวงกลาโหม และได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเมื่อปี 2471 เดิม กระทรวงกลาโหมใช้เป็นสนามฝึกยิงปืน ต่อมาโจทก์ให้ กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ที่ดินบางส่วนเป็นที่ตั้ง โรงเรียนสวนหลวง ที่ดินตามโฉนดตราจองดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(3) ต้องห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินตามมาตรา 1306.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดตราจองที่ 5272 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางโพ จังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานราชพัสดุจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์รังวัดสอบเขต จำเลยทั้งสองคัดค้านว่าแนวเขตที่ดินของโจทก์ทางวัดด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกจรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของจำเลยทั้งสองทางด้านทิศใต้เจ้าพนักงานที่ดินใกล้เคียงแล้วตกลงกันไม่ได้จึงให้โจทก์จำเลยฟ้องร้องกันเองที่ดินที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าโจทก์รุกล้ำปรากฏตามแผนที่เอกสารท้ายฟ้อง ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสองเจ้าเกี่ยวข้องให้

จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท หากไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนโดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และให้จำเลยทั้งสองรับรองแนวเขตที่ดินของโจทก์ตามการรังวัดและเปรียบเทียบของเจ้าพนักงานที่ดิน หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า การรังวัดสอบเขตของเจ้าพนักงานที่ดินไม่ถูกต้อง เจ้าของที่ดินเดิมของจำเลยทั้งสองเคยรังวัดสอบเขตและได้ตกลงขยายเขตที่ดินให้โจทก์ไปแล้วโดยทำบันทึกกันไว้ โจทก์ไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาท จำเลยทั้งสองครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ตลอดมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ขอให้ยกฟ้องและพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 63/24 และโฉนดตราจองที่ 4642 และเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสองหากศาลเห็นว่าจำเลยทั้งสองรุกล้ำเข้าไปในที่ดินพิพาทของโจทก์และครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ ก็ขอให้จำเลยทั้งสองเสียค่าใช้จ่ายที่ดินตามราคาประเมินของโจทก์ตามฟ้องและจดทะเบียนสิทธิเป็นภาระจำยอมที่ดินพิพาทโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ดินด้วย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า เจ้าพนักงานที่ดินไม่ได้รังวัดสอบเขตผิดพลาดที่ดินของโจทก์เดิมเป็นของกระทรวงกลาโหมได้สงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการแผ่นดินโดยเฉพาะต่อมามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของสำนักงานราชพัสดุและได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วโจทก์ได้อนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการใช้ที่ดินบางส่วนของที่ดินแปลงนี้เป็นที่ตั้งโรงเรียนสวนหลวงต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ 63/24 เขตที่ดินทางทิศใต้ของจำเลยรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ส่วนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสวนหลวง โจทก์จึงคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ได้พิจารณาแล้วสรุปว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำเลยทับที่ดินของโจทก์เป็นเนื้อที่ 1 งาน 70 ตารางวา ให้เพิกถอน

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวส่วนที่ทับที่ดินของโจทก์ หากไม่พอใจให้
จำเลยที่ 1 ดำเนินคดีต่อศาลภายในหกสิบวัน จำเลยที่ 1 ก็ได้ดำเนินการฟ้องร้อง
ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินซึ่งทางราชการสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการแผ่นดิน
โดยเฉพาะตลอดมา จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จำเลยไม่อาจยกอายุความ
ครอบครองขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ห้ามจำเลยทั้งสอง
และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท หากไม่
ยอมรื้อถอนให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนเอง โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหรือโจทก์ออก
แทนแล้วเรียกเอาจากจำเลย กับให้จำเลยทั้งสองรับรองแนวเขตที่ดินของโจทก์ตาม
การรังวัดเปรียบเทียบของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี หากไม่ยินยอมให้ถือเอา
คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ที่ดินพิพาทตามแนวเขตที่ดินเอกสารหมายเลข 3
เส้นเขตสีแดงและสีน้ำเงินเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามแผนที่ในโฉนดตราจองที่ 5272
เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจาก
ที่ดินพิพาท ให้บังคับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296
เบญจ ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แล้ววินิจฉัยข้อ
กฎหมายว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ที่พิพาทไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน จำเลย

ทั้งสองครอบครองมาโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า
สิบปีได้กรรมสิทธิ์นั้นได้ความตามโจทก์นำสืบว่า ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนด
ตราจองที่ 5272 ซึ่งโจทก์รับโอนมาจากกระทรวงกลาโหมได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุเมื่อปี 2471 เดิมกระทรวงกลาโหมใช้เป็นสนามฝึกยิงปืน ต่อมาโจทก์ให้
กระทรวงศึกษาธิการใช้ที่ดินบางส่วนเป็นที่ตั้งโรงเรียนสวนหลวงจึงฟังได้ว่าที่ดินตาม
โฉนดตราจองที่ 5272 ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข 6866 อต.194 เป็น
ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1304(3) ต้องห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินตามมาตรา 1306

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงวิทยุ-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ